

접수번호		명의신탁주식 실제소유자 확인신청서					
신 청 인 (실제소유자)	① 성 명			② 생년월일			가족관계
	③ 주 소				연락처	☎ (H.P)	
■ 실명전환한 주식 또는 출자지분에 관한 사항 (주, 백만원)							
명의수탁자(명의자)				⑦ 실제 소유자와의 관계	⑧ 명의신탁일	⑨ 실명전환일	⑩ 실명전환 주식수
④ 성 명 (법인명)	⑤ 생년월일 (사업자등록번호)	⑥ 주 소 (본점소재지)					
합계							
■ 주식발행법인 또는 출자법인에 관한 사항							
⑪ 법인명	⑫ 사업자등록번호	⑬ 대표자	⑭ 설립일	⑮ 중소기업여부	⑯ 주권상장 법인여부		
■ 대리인이 신청하는 경우에는 아래의 위임장을 작성하시기 바랍니다. ※ 본인 신분증사본 첨부							
위임장	본인은 명의신탁주식 실제소유자 확인신청과 관련한 모든 사항을 아래의 대리인에게 위임합니다. 본인 : (서명 또는 인)						
대리인 인적사항	성명(법인명)	생년월일(사업자등록번호)		전화번호		신청인과의 관계	
「상속세 및 증여세 사무처리규정」 제12조제1항 및 제2항의 규정에 의하여 명의신탁주식 실제소유자 확인을 신청합니다. 년 월 일 신청인 위 대리인 (서명 또는 인) (서명 또는 인) 세무서장 귀하 ※ 제출할 서류 : 1. 중소기업 등 기준검토표(「법인세법 시행규칙」 별지 제51호 서식) 2. 주식발행법인이 발행한 “주식 명의개서 확인서” 3. 신청인(실제소유자) 및 명의수탁자의 명의신탁 확인서 또는 진술서(신분증사본 첨부) 4. 그 밖에 당초 명의신탁 및 실제소유자를 입증할 수 있는 증빙서류 (※ 주식대금납입 또는 배당금 수령에 관한 금융증빙, 신탁약정서, 법인설립 당시 정관 및 주주명부, 법인등기부등본 등) ※ 신청서는 본인(또는 대리인) 신분증을 지참하여 신청인(실제소유자)의 주소지 관할세무서장에게 제출하시기 바랍니다. ※ 신청서는 주식발행법인 또는 출자법인별로 각각 작성하고, 명의수탁자가 많은 경우에는 명세를 별지로 첨부합니다.							

< 절 취 선 >

접수증	접수번호			접수일		
	신청인 (또는 대리인)			접수자	(소속) (성명)	☎
	■ 위와 같이 「명의신탁주식 실제소유자 확인신청서」를 접수하였습니다.					

「명의신탁주식 실제소유자 확인신청서」 작성요령

1. 신청인 사항 (①~③)

①~③ 실명전환한 명의신탁주식의 실제소유자 성명, 생년월일, 주소지 등을 기재합니다.

2. 실명전환한 주식 또는 출자지분에 관한 사항 (④~⑩)

④~⑥ 명의수탁자(명의자) 사항 : 명의신탁 당시 주주명부 또는 사원명부에 주주 또는 출자자로 기재된 자가 개인일 경우에는 성명, 생년월일, 주소지를 기재하고, 법인일 경우에는 법인명, 사업자등록번호, 본점소재지를 기재합니다.

⑦ 실제소유자와의 관계 : 실제소유자와 명의수탁자 간의 인적·사회적 관계를 기재합니다.

<예시>

실제소유자	본인	친족	대표이사	대표이사
명의수탁자	친족	본인	임직원	기타 지인 등
기재요령	친족	친족	사용인	지인

⑧ 명의신탁일 : 실명전환한 주식에 대하여 주주명부 또는 사원명부에 실제소유자가 아닌 명의수탁자를 주주로 등재하거나 명의수탁자 명의로 명의개서한 날을 기재합니다.

⑨ 실명전환일 : 명의신탁주식에 대해서 주주명부 또는 사원명부에 실제소유자 명의로 개서한 날을 기재합니다(주식발행법인 확인서류의 주주명부 등재일을 기재합니다).

⑩ 실명전환주식수 : 실명전환한 주식수(출자지분의 경우에는 소유지분비율을 말한다)를 기재합니다.

3. 주식발행법인 또는 출자법인에 관한 사항 (⑪~⑯)

⑪~⑭ 주식발행법인 기본사항 : 법인명, 사업자등록번호, 대표자 성명, 설립일자 등을 기재합니다.

⑮~⑯ 중소기업 및 주권상장법인 여부 : 「조세특례제한법 시행령」 제2조에서 정하는 중소기업 요건을 충족하는지 및 유가증권시장 또는 코스닥시장에 주권을 상장한 법인인지를 기재합니다.

※ 중소기업 여부를 확인할 수 있도록 「법인세법 시행규칙」 제82조 제1항 제49호에 의한 “중소기업 등 기준검토표(별지 제51호 서식)”를 반드시 작성 후 첨부하여 제출하여야 합니다.

4. 제출할 서류 및 부표 작성요령

- 제출할 서류 중 1. 중소기업 등 기준검토표, 2. 주식 명의개서 확인서, 3. 실제소유자와 명의수탁자 확인서(신분증사본 첨부) 등의 서류는 반드시 제출하여야 합니다.
- 제출할 서류 중 4. 그 밖에 당초 명의신탁 및 실제소유자를 입증할 수 있는 증빙서류는 반드시 제출하여야 하는 것은 아니지만, 제출하시면 사실관계를 규명하는 데 도움이 되어 확인처리기간이 단축될 수 있습니다.
- 「명의신탁주식 실제소유자에 관한 보충확인서(부표)」 중 1번~4번 항목은 반드시 기재하시고, 5번과 6번 항목은 해당사항이 없으면 기재하지 않으셔도 무방합니다.

※ 안내말씀 : 이 신청서는 당초 명의신탁에 대한 증여세 감면 또는 면제를 신청하는 것이 아니며, 귀하의 명의신탁주식 실명전환에 따른 실제소유자 여부를 확인하기 위한 것임을 알려드립니다. 또한, 신청시 제출한 자료를 검토하는 과정에서 명의환원을 가장하여 허위 신청한 사실이 확인될 경우 세무조사 등을 통해 조세범으로 고발될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

명의신탁주식 실제소유자에 관한 보충 확인서

■ 명의신탁주식 실제소유자 확인에 필요한 자료이므로 신청인이 사실대로 작성하여 주시기 바랍니다.

확 인 할 사 항	신청인 답변내용																																
1. 최초 명의신탁하게 된 사유와 경위를 기재해 주십시오. (간단히 요약 기재) ※ 간단하게 요약 기재하고, 신청인과 명의수탁자의 진술서 또는 확인서를 첨부해 주십시오.																																	
2. 주식발행법인의 설립 당시의 발기인별 현황과 현직책 등을 기재해 주십시오. (인원이 많을 경우 별지로 작성하고, 설립 당시 명의자 기준으로 작성합니다) ※ 설립 당시의 주주명부, 정관 또는 발기인총회 회의록 사본을 첨부하시고, 해당법인으로부터 원본대조필을 받아 제출하시기 바랍니다.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">성명</th><th style="width: 25%;">생년월일</th><th style="width: 25%;">인수한 주식수</th><th style="width: 35%;">현직책</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	성명	생년월일	인수한 주식수	현직책																												
성명	생년월일	인수한 주식수	현직책																														
3. 신청인(실제소유자)이 주식발행법인에서 담당하는 업무와 직책을 기재해 주십시오. ※ 법인등기부등본상 직위를 함께 기재합니다.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구분</th><th style="width: 15%;">연령</th><th style="width: 15%;">직위</th><th style="width: 15%;">직책</th><th style="width: 45%;">담당업무</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>명의신탁 당시</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>실명전환 당시</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	구분	연령	직위	직책	담당업무	명의신탁 당시					실명전환 당시																					
구분	연령	직위	직책	담당업무																													
명의신탁 당시																																	
실명전환 당시																																	
4. 신청인이 법인 설립이후 임원의 임면 등 경영에 참여한 사실을 기재하여 주십시오. (내부결재, 경영방침 수립, 이사회 참석, 회사 행사 참여 등 실제 회사운영에 관여한 내용) ※ 본 문항은 실질적 경영권행사 여부에 관한 것이므로 법인등기부등본, 업무집행서류 등을 함께 제출해 주시기 바랍니다.																																	
5. 신청인이 실명전환일까지 다른 법인의 경영 또는 사업체 운영, 타회사 근무한 사실 등이 있으면 기재하여 주십시오.																																	
6. 기타 참고사항 (당초 명의신탁 및 실제소유자를 확인할 수 있는 추가적 사실이나 내용 또는 증빙 등을 기재)																																	